



PUTUSAN
Nomor 1740 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I NYOMAN MERDANA, bertempat tinggal di Jalan P. Galang/Penataransari IA/7, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sumanata Yasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dalem Krsna Kepakisan, beralamat di Jalan Cokroaminoto, Nomor 145, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n :

- 1. I NYOMAN KARI**, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- 2. I NENGGAH KARCIS**, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- 3. I NYOMAN LINDRA**, bertempat tinggal di Dusun Sebunibus, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- 4. I WAYAN SORE**, bertempat tinggal di Dusun Sebunibus, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



5. **I WAYAN SARTA**, bertempat tinggal di Dusun Sebunibus, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

6. **I NENGAH ARTA**, bertempat tinggal di Dusun Sakti, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ardana, S.H., CIL., CPL., CPCLE., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum I Made Ardana, SH., CIL., CPL., CPCLE & Partners, beralamat di Jalan Teuku Umar, Nomor 121, Komplek Pertokoan *Investama*, Blok V, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG-PROVINSI BALI, yang diwakili oleh Dr. I Made Herman Susanto, S.ST., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 76, Semarapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Setiaji Widodo, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 76, Semarapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum permohonan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Berkas Permohonan 7210/2021, tertanggal 13 September 2021, atas tanah seluas 28.000 m², yang diajukan oleh Tergugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat selaku penggarap/pengelola yang sah atas tanah seluas 26.850 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun oleh Para Penggugat, yang terletak di Banjar Tanjung Kuning yang saat ini dikenal dengan nama Banjar Anyar, Dusun Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

dengan batas - batas tanah yaitu:

- Sebelah utara : jalan;
- Sebelah timur : Nengah Mawan, Ketut Gancang, Wayan Galuk, Nengah Rasid;
- Sebelah selatan : Pangkung;
- Sebelah barat : I Ketut Mataram;

tanah tersebut merupakan sebagian dari tanah 28.000 m² yang dimohonkan sertifikat hak milik oleh Tergugat;

5. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat selaku penggarap/pengelola atas tanah seluas 26.850 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat paling berhak diprioritaskan untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) atas tanah garapannya masing-masing yaitu:

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



- a. Menyatakan sah I Nyoman Kari (Penggugat I) selaku penggarap/pengelola atas tanah seluas 5.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak tahun ±1960, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : jalan;
 - Sebelah timur : Made Mawan;
 - Sebelah selatan : I Nengah Karcis (Penggugat II);
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram;
- b. Menyatakan sah I Nengah Karcis (Penggugat II) selaku penggarap/pengelola atas tanah seluas 7.850 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun ±1960, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : I Nyoman Kari (Penggugat I);
 - Sebelah timur : Made Mawan;
 - Sebelah selatan : I Nyoman Linda (Penggugat III), Ketut Gancang;
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram;
- c. Menyatakan sah I Nyoman Linda (Penggugat III) selaku penggarap/pengelola atas tanah seluas 4.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun ±1960, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : I Nengah Karcis (Penggugat II);
 - Sebelah timur : I Wayan Galuk;
 - Sebelah selatan : I Wayan Sore (Penggugat IV);
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram;
- d. Menyatakan sah I Wayan Sore (Penggugat IV) selaku penggarap/pengelola atas tanah seluas 4.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun ±1960, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : I Nyoman Linda (Penggugat III);
 - Sebelah timur : I Nengah Rasid;
 - Sebelah selatan : I Wayan Sarta (Penggugat V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : I Ketut Mataram;
 - e. Menyatakan sah I Wayan Sarta (Penggugat V) selaku penggarap/pengelola atas tanah seluas 3.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun ± 1960 , dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : I Wayan Sore (Penggugat IV);
 - Sebelah timur : I Nengah Masa;
 - Sebelah selatan : I Nengah Arta (Penggugat VI);
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram;
 - f. Menyatakan sah I Nengah Arta (Penggugat VI) selaku penggarap/pengelola atas tanah seluas 3.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun ± 1960 , dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : I Wayan Sarta (Penggugat V), I Gede Kata;
 - Sebelah timur : I Gede Kata;
 - Sebelah selatan : I Nengah Arta (Penggugat VI);
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram, I Wayan Sarta (Penggugat V);
- yang kesemuanya terletak di Banjar Tanjung Kuning yang saat ini dikenal dengan nama Banjar Anyar, Dusun Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Eksepsi Tergugat:
1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- *Legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa dengan identitas berupa SPPT PBB dengan NOP 51.05.004.004.00-2163.7 dengan luas 153.000 m² atas nama Gurun Togog, yang telah dilakukan proses mutasi SPPT di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Klungkung menjadi SPPT PBB NOP 51.05.010.014.001-1101.0 atas nama I Nyoman Merdana (Penggugat Dalam Rekonvensi) yang dimohonkan sertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan;
- Timur : Made Mawan, Ketut Gancang, Wayan Catu, Nengah Rasid, Made Mase, Gede Kate;
- Selatan : tanah milik;
- Barat : Gurun Geria/Ketut Mataram;

adalah sah dimiliki oleh keturunan Gurun Togog (almarhum 1960) yang bernama I Nyoman Merdana (Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi);

3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi yang didasarkan pada SPPT PBB NOP 51.05.010.014.001-1101.0 atas nama I Nyoman Merdana (Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi) yang sebelumnya telah mengalami proses mutasi SPPT yang awalnya dari SPPT PBB NOP 51.05.004.004.000-2163.7 atas nama Gurun Togog, oleh karena telah dilakukan proses mutasi SPPT di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung, maka

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi berhak atas tanah objek sengketa;

4. Memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) untuk melanjutkan kembali proses permohonan penyertifikatan yang telah diajukan oleh I Nyoman Merdana (Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi) dengan Nomor Berkas 7210/2021 atas tanah dengan identitas berupa SPPT PBB dengan NOP 51.05.010.014.001-1101.0 dengan luas 33.000 m² atas nama I Nyoman Merdana;
5. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi dahulu Para Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi berupa ganti rugi materiil dan immateriil atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp80.680.000,00 (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - 1) Biaya Pendaftaran Penyertifikatan Rp4.460.000,00
 - 2) Biaya Persiapan Dokumen Rp1.500.000,00
 - 3) Biaya Pengukuran Rp4.000.000,00
 - 4) Biaya Sidang Rp5.000.000,00
 - 5) Transportasi Nusa Penida (PP) 8 kali perjalanan:
 - a. tiket Rp640.000,00 x 8 = Rp5.120.000,00
 - b. konsumsi Rp500.000,00 x 8 = Rp4.000.000,00
 - 6) Biaya Pengacara Rp50.000.000,00
 - 7) Biaya Pajak Rp6.600.000,00Total: Rp80.680.000,00;
 - Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);yang dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp10.080.680.000,00 (sepuluh miliar delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi dahulu Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp., tanggal 25 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.763.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS., tanggal 18 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp., tanggal 25 Mei 2023, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi adalah yang berhak dan dinyatakan sebagai pemilik atas masing-masing tanah yang digarap dan dikuasai selama ini yang keseluruhannya merupakan objek sengketa, yaitu:
 - a. I Nyoman Kari (Penggugat I) atas tanah garapan seluas 5.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan;
 - Sebelah timur : Made Mawan;
 - Sebelah selatan : I Nengah Karcis (Penggugat II);
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram;
 - b. I Nengah Karcis (Penggugat II) atas tanah garapan seluas 7.850 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : I Nyoman Kari (Penggugat I);
 - Sebelah timur : Made Mawan;
 - Sebelah selatan : I Nyoman Indra (Penggugat III), Ketut Gancang;
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram;
 - c. I Nyoman Indra (Penggugat III) atas tanah garapan seluas 4.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : I Nengah Karcis (Penggugat II);
 - Sebelah timur : I Wayan Galuk;
 - Sebelah selatan : I Wayan Sore (Penggugat IV);
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram;
 - d. I Wayan Sore (Penggugat IV) atas tanah garapan seluas 4.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : I Nyoman Indra (Penggugat III);
 - Sebelah timur : I Nengah Rasid;
 - Sebelah selatan : I Wayan Sarta (Penggugat V);
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram;
 - e. I Wayan Sarta (Penggugat V) atas tanah garapan seluas 3.000 m², dengan batas-batas:

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : I Wayan Sore (Penggugat IV);
 - Sebelah timur : I Nengah Masa;
 - Sebelah selatan : I Nengah Arta (Penggugat VI);
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram;
- f. I Nengah Arta (Penggugat VI) atas tanah garapan seluas 3.000 m², dengan batas-batas:
- Sebelah utara : I Wayan Sarta (Penggugat V), I Gede Kata;
 - Sebelah timur : I Gede Kata;
 - Sebelah selatan : I Nengah Arta (Penggugat VI);
 - Sebelah barat : I Ketut Mataram, I Wayan Sarta (Penggugat V);
- yang kesemuanya terletak di Banjar Tanjung Kuning yang saat ini dikenal dengan nama Banjar Anyar, Dusun Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan menaati putusan ini;
 - Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 135/PDT/2023/PT DPS., tanggal 18 Juli 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp., tanggal 25 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah kurang pihak;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah salah objek (*error and objecto*);
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa dengan identitas berupa SPPT PBB dengan NOP 51.05.004.004.00-2163.7 dengan luas 153.000 m² atas nama Gurun Togog, yang telah dilakukan proses mutasi SPPT di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Klungkung menjadi SPPT PBB NOP 51.05.010.014.001-1101.0 atas nama I Nyoman Merdana (Penggugat Dalam Rekonvensi) yang dimohonkan sertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : jalan;
 - Timur : Made Mawan, Ketut Gancang, Wayan Catu, Nengah Rasid, Made Mase, Gede Kate;
 - Selatan : tanah milik;
 - Barat : Gurun Geria/Ketut Mataram;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



adalah sah dimiliki oleh keturunan Gurun Togog (almarhum 1960) yang bernama I Nyoman Merdana (Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi);

5. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi yang didasarkan pada SPPT PBB NOP 51.05.010.014.001-1101.0 atas nama I Nyoman Merdana (Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi) yang sebelumnya telah mengalami proses mutasi SPPT yang awalnya dari SPPT PBB NOP 51.05.004.004.000-2163.7 atas nama Gurun Togog, oleh karena telah dilakukan proses mutasi SPPT di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung, maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi berhak atas tanah objek sengketa;
6. Memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) untuk melanjutkan kembali proses permohonan penyertifikatan yang telah diajukan oleh I Nyoman Merdana (Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi) dengan Nomor Berkas 7210/2021 atas tanah dengan identitas berupa SPPT PBB dengan NOP 51.05.010.014.001-1101.0 dengan luas 33.000 m² atas nama I Nyoman Merdana;
7. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi dahulu Para Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi berupa ganti rugi materiil dan immateriil atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp80.680.000,00 (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - 1) Biaya Pendaftaran Penyertifikatan Rp4.460.000,00
 - 2) Biaya Persiapan Dokumen Rp1.500.000,00
 - 3) Biaya Pengukuran Rp4.000.000,00
 - 4) Biaya Sidang Rp5.000.000,00
 - 5) Transportasi Nusa Penida (PP) 8 kali perjalanan:
 - a. tiket Rp640.000,00 x 8 = Rp5.120.000,00



b. konsumsi Rp500.000,00 x 8 = Rp4.000.000,00

6) Biaya Pengacara Rp50.000.000,00

7) Biaya Pajak Rp6.600.000,00

Total: Rp80.680.000,00;

- Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

yang dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp10.080.680.000,00 (sepuluh miliar delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang masing-masing diterima pada tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik atas masing-masing tanah garapannya yang dikuasainya dan digarap sejak sebelum tahun 2000 hingga saat ini dan selama itu tidak ada keberatan dari ahli waris dari almarhum Gurun Togog, maka para ahli waris dari almarhum Gurun Togog yang selama ini bersikap diam seakan-

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



akan tidak ada hubungan dan tidak berkepentingan lagi terhadap tanah objek sengketa yang selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun telah dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat harus dinilai telah melepaskan/menghilangkan hak atas tanahnya untuk Para Penggugat, maka Para Penggugat yang berhak dan memiliki tanah objek sengketa, dan Para Penggugat yang berhak mendaftarkan tanah objek sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk mendapatkan bukti hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I NYOMAN MERDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I NYOMAN MERDANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt/2024